

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 39/2537 นายก รพจน์ อัครวิน วิจิตร โจทก์
บริษัท วัง แก้ว จำกัด กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70 วรรคสอง, มาตรา 75 เดิม, มาตรา 149, มาตรา 112 เดิม,
มาตรา 361, มาตรา 454, มาตรา 820

เอกสารแม้จะมีได้ใช้ถ้อยคำว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย แต่ก็มีข้อความระบุชัดเจนถึงข้อตกลงของคู่กรณีในอันที่จะทำการซื้อขายที่ดินโดยระบุชัดเจนทั้งตัวทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ ราคาที่ซื้อขายทอดตลาดจนวิธีการและกำหนดเวลาในการปฏิบัติการชำระหนี้ได้สาระสำคัญครบถ้วน จึงมีผลเป็นสัญญาจะซื้อจะขายบริบูรณ์ จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลโดยจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจคนหนึ่ง จำเลยที่ 2 จึงมีฐานะเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 ตามกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ เอกสารสัญญาจะซื้อจะขายเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการเสนอของคู่กรณีโดยถูกต้องสมบูรณ์ มีสาระสำคัญครบถ้วนมีผลเป็นนิติกรรมแล้ว เมื่อจำเลยที่ 1 ได้สนองรับคู่กรณีผู้แสดงเจตนาย่อมต้องผูกพันตามผลนั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาขายที่ดินพิพาท 4 แปลงรวมเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ให้แก่โจทก์ในราคาไร่ละ 1,200,000 บาทรวมราคาทั้งสิ้นแล้วเพิ่มอีก 1,000,000 บาท เป็นราคาซื้อขาย 49,000,000 บาท กำหนดวางมัดจำในวันที่ 16 มีนาคม 2531 โดยให้โจทก์ส่งจ่ายเช็คแก่จำเลยที่ 1 จำนวนเงิน 5,000,000 บาทและ

นัดโอนกรรมสิทธิ์ภายในกำหนด 6 เดือน ต่อมาเมื่อถึงกำหนดวางเงินมัดจำ จำเลยทั้งสองได้ขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 30 มีนาคม 2531 และเมื่อถึงกำหนดจำเลยทั้งสองก็ไม่ยอมรับเงินมัดจำตามสัญญา กลับบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบ ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาท 4 แปลง ให้แก่โจทก์ในราคา 49,000,000 บาท หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งกับแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่า ข้อตกลงขายที่ดินเป็นเพียงหลักการเบื้องต้นที่โจทก์และจำเลยที่ 2 ได้ เจรจากันโดยมิได้เจตนาให้เป็นสัญญาซื้อขายที่ดินที่จะผูกพันจำเลยที่ 1 ได้ เพราะตามข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ 1 ครบถ้วน และไม่ได้ประทับตราของจำเลยที่ 1 และเป็นที่เข้าใจทั้งสองฝ่ายว่าโจทก์จะต้องนำเงินมัดจำจำนวน 5,000,000 บาท มาวางเสียก่อน สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจึงจะเกิดขึ้นและผูกพันจำเลยที่ 1 ได้ และต่อมาเมื่อถึงกำหนดวางเงินมัดจำ โจทก์ไม่ได้เตรียมเงินมัดจำมา แต่ได้จัดพิมพ์สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทขึ้นใหม่ มาเสนอต่อจำเลยที่ 2 ซึ่งมีเงื่อนไขของสัญญาที่จำเลยที่ 1 ไม่อาจปฏิบัติตามได้ คณะกรรมการของจำเลยที่ 1 จึงได้ให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินพิพาทกับโจทก์ และโจทก์ไม่มีสิทธินำข้อตกลงซื้อที่ดินฉบับเดิมมาบังคับจำเลยได้ เพราะได้ระงับสิ้นไปแล้วโดยข้อตกลงที่มีเงื่อนไขใหม่ จำเลยที่ 1 ไม่ยอมรับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่เกิดขึ้น และไม่ว่ากรณีใดก็ตามจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะส่วนตัวต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้องการที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสอง ทำให้จำเลยทั้งสองได้รับความเสียหายไม่สามารถขายที่ดินพิพาทได้ในระหว่างที่คดี

ยังไม่ถึงที่สุดจึงขอให้บังคับโจทก์ชดใช้ค่าขาดประโยชน์แก่จำเลยทั้งสอง และให้โจทก์ขอขมาต่อจำเลยทั้งสองโดยวิธีลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 7 วัน ติดต่อกัน

โจทก์ในการแก้ฟ้องแย้งว่า สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทที่โจทก์ทำมาเสนอต่อจำเลยที่ 1 ใหม่ นั้น เป็นข้อความและเงื่อนไขเหมือนกับที่ได้ตกลงไว้กับจำเลยที่ 2 ที่จำเลยทั้งสองยกเหตุดังกล่าวขึ้นอ้างเพื่อบอกเลิกสัญญากับโจทก์นั้นเนื่องจากราคาที่ดินพิพาทสูงขึ้น จำเลยที่ 1 จึงไม่ยอมขายให้โจทก์และหากจะถือว่าเป็นคำเสนอใหม่และจำเลยที่ 1 ไม่ยอมรับ จำเลยที่ 1 ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามสัญญาเดิมอยู่ การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องนั้นเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต และมีได้เป็นผู้ทำข่าวไปลงหนังสือพิมพ์แต่อย่างใดจำเลยทั้งสองไม่ได้รับความเสียหายตามฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรม ศาลชั้นต้นอนุญาตให้นางวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล เข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1155 โฉนดเลขที่ 3922 โฉนดเลขที่ 3923 และโฉนดเลขที่ 3925 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 3922 ให้โอนเพียงบางส่วน เนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 11.3 ตารางวา ในส่วนด้านที่ไม่ติดชายทะเลรวมเนื้อที่ดินทั้ง 4 โฉนดแล้วไม่เกิน 40 ไร่ ให้แก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 โดยให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 49,000,000 บาท แก่จำเลยที่ 1 ค่าขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และยกฟ้องแย้ง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จำเลยที่ 1 ฎีกาเป็นประเด็นแรกว่าเอกสารไม่มีผลเป็นสัญญาจะซื้อจะขายนั้น เห็นว่า เอกสารแม้จะมีได้ใช้ถ้อยคำว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย แต่ก็มีข้อความระบุขัดแย้งถึงข้อตกลงของคู่กรณี ในอันที่จะทำการซื้อขายที่ดิน โดยระบุชัดเจนทั้งตัวทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งหนี้ ราคาที่ซื้อขายตลอดจนวิธีการและกำหนดเวลาในการปฏิบัติการชำระหนี้ได้สาระสำคัญครบถ้วนจึงมีผลเป็นสัญญาจะซื้อจะขายบริบูรณ์โดยผลแห่งข้อตกลงที่ปรากฏนี้ย่อมสมบูรณ์เป็นสัญญาจะซื้อขายตามกฎหมายแล้ว

ปัญหาที่จำเลยที่ 1 ฎีกาต่อมาว่าจำเลยที่ 2 มิได้มอบอำนาจจากจำเลยที่ 1 มาโดยชอบจึงไม่มีอำนาจที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามจำเลยที่ 1 นั้นเห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลโดยจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจคนหนึ่ง จำเลยที่ 2 จึงมีฐานะเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 ตามกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และได้ความตามที่โจทก์จำเลยทั้งสองสืบรับตรงกันว่า ความประสงค์ของจำเลยที่ 1 ที่จะขายที่ดินพิพาท ปรากฏแจ้งชัดโดยได้มีการประกาศขายทางหนังสือพิมพ์ก่อนแล้ว การเจรจาขายให้แก่โจทก์โดยการดำเนินการของจำเลยที่ 2 จึงเป็นไปตามเจตนาของจำเลยที่ 1 โดยชอบ อีกทั้งการเจรจาทำความตกลงกับโจทก์ก็ยังใช้แบบพิมพ์ที่มีหัวกระดาษระบุชื่อจำเลยที่ 1 นอกจากนี้แล้วพยานจำเลยทั้งสองคือนาง บังอร โอทกานนท์ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 คนหนึ่งได้เบิกความยืนยันว่าเมื่อโจทก์ได้เสนอซื้อ คณะกรรมการของจำเลยที่ 1 ได้ประชุมปรึกษากันแล้วเห็นควรทำความเจรจาตกลงกับโจทก์ว่าจะให้ผลประโยชน์แก่จำเลยที่ 1 อย่างไรบ้าง ซึ่งแสดงชัดอยู่ในตัวว่าในการเจรจาทำความตกลงกับโจทก์นั้น จำเลยที่ 1 ได้มีการ

ประชุมปรึกษาแล้วที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้เจรจาทำความตกลงกับโจทก์ จึงกระทำโดยได้
รับมอบหมายจากที่ประชุมกรรมการจำเลยที่ 1 นั้นเอง ข้อเท็จจริงนี้เด่นชัดยิ่งขึ้น
เมื่อพิเคราะห์หนังสือยืนยันบอกเลิกข้อตกลงขายที่ดินของบริษัท ลงวันที่ 21
เมษายน 2531 ซึ่งเป็นหนังสือของจำเลยที่ 1 มีถึงโจทก์มีสาระสำคัญอ้างว่าโจทก์ไม่
วางมัดจำตามข้อตกลง ตลอดจนบอกปิดไม่ยอมรับเงื่อนไขที่โจทก์พิมพ์มาโดยอ้างว่า
เป็นเงื่อนไขใหม่ที่ต่างไปจากข้อตกลงเดิมข้อความในหนังสือยืนยันบอกเลิกข้อตกลง
ขายที่ดินของบริษัทนั้นจึงเป็นเครื่องชี้ว่าจำเลยที่ 1 ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยอ้าง
อาศัยข้อตกลงเป็นการยอมรับและถือสิทธิตามข้อตกลงดังกล่าวที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้
กระทำการแทนแล้วโดยแจ้งชัด บันทึกลงข้อตกลงจึงมีผลสมบูรณ์และผูกพันจำเลยที่
1 ดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยต้องกันมานั้นถูกต้องแล้ว

และสำหรับปัญหาที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า เงื่อนไขที่โจทก์เสนอใหม่จำเลยที่ 1 ไม่
ยอมรับ นิติกรรมจะซื้อจะขายจึงยังไม่เกิดไม่มีผลบังคับนั้น เห็นว่าเอกสารเป็นข้อ
ตกลงที่เกิดจากการเสนอสนองของคู่กรณีโดยถูกต้องสมบูรณ์ มีสาระสำคัญครบถ้วน
มีผลเป็นนิติกรรมแล้ว คู่กรณีผู้แสดงเจตนาย่อมต้องผูกพันตามผลนั้น ส่วนเงื่อนไข
ที่โจทก์เสนอขึ้นใหม่นั้นเป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้มีปรากฏ แม้หากจะฟังว่าเป็นเงื่อนไขที่
มิได้มีการตกลงกันมาก่อนตามที่จำเลยที่ 1 นำสืบก็ตาม ก็เป็นเพียงคำเสนอใหม่ของ
โจทก์ที่เสนอภายหลังแยกต่างหากได้เป็นคนละส่วนกัน นิติกรรมตามเอกสารจึงมีผล
แล้วเมื่อจำเลยที่ 1 ได้สนองรับ ความผูกพันเฉพาะในข้อเสนอนี้ใหม่ดังกล่าวย่อมสิ้นไป
หาอาจยกเป็นเหตุอ้างให้กระเทือนถึงข้อตกลงซึ่งมีผลสมบูรณ์เป็นนิติกรรมแล้วก่อน
หน้านั้นไม่

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-สวิน อักษรายุธ-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ